

Procedura przyjmowania pełnomocnictw

Bank Przykładowy S.A., BP/PRO/02, wersja 1, obowiązuje od 1 lipca 2024 r. do 31 marca 2026 r.

Oznaczenie	BP/PRO/02
Wersja	1
Właściciel	Departament Prawny
Zatwierdził	Zarząd Banku Przykładowego S.A.
Data zatwierdzenia	10 czerwca 2024 r.
Obowiązuje od	1 lipca 2024 r.
Obowiązuje do	31 marca 2026 r.
Uwagi	Wersja obowiązująca; nie została zastąpiona przez nowszą.

Historia zmian

Wersja	Data	Opis zmian
1	10 czerwca 2024 r.	Wydanie pierwsze.

1. Cel

Procedura ustala jednolite zasady przyjmowania, oceny i weryfikacji pełnomocnictw składanych w Banku, a także zasady ich wprowadzania w systemie, wykonywania w ich ramach dyspozycji, odwoływania i archiwizowania. Jej celem jest zagwarantowanie, że Bank wykonuje dyspozycje wyłącznie od osób rzeczywiście umocowanych, w granicach umocowania udzielonego przez mocodawcę.

Procedura ma też zabezpieczać Klientów i Bank przed skutkami posłużenia się pełnomocnictwem sfałszowanym, nieaktualnym, wygasłym lub udzielonym pod przymusem albo w wyniku wprowadzenia w błąd, a także zapewnić spełnienie wymogów wynikających z przepisów: ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2025 poz. 644) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646).

Zasady procedury stanowią uzupełnienie postanowień dokumentów „Regulamin prowadzenia rachunków osobistych (oszczędnościowo-rozliczeniowych) dla konsumentów Bank Przykładowy S.A.” oraz „Regulamin rachunków bankowych dla przedsiębiorców Bank Przykładowy S.A.”, które określają prawa i obowiązki Klienta wobec Banku w zakresie ustanawiania pełnomocników. Procedura jest adresowana do pracowników i nie stanowi wzorca umowy w rozumieniu przepisów o ochronie konsumentów.

2. Zakres stosowania

1. Procedurę stosuje się do wszystkich pełnomocnictw przedłożonych Bankowi lub

składanych w Banku, w tym do:

- 1) pełnomocnictw ogólnych, rodzajowych i szczególnych udzielonych przez osoby fizyczne do rachunków, lokat, kart i usług bankowości elektronicznej;
 - 2) pełnomocnictw jednorazowych do wykonania pojedynczej dyspozycji lub czynności;
 - 3) pełnomocnictw w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie;
 - 4) pełnomocnictw sporządzonych za granicą, opatrzonych apostille albo zalegalizowanych, wraz z tłumaczeniem przysięgłym;
 - 5) prokury oraz umocowania osób reprezentujących przedsiębiorców, wynikającego z rejestru, umowy spółki, statutu lub uchwał organów.
2. Procedurę stosują pracownicy placówek, doradcy Klienta obsługujący Klientów firmowych oraz komórki centralne uczestniczące w weryfikacji, w szczególności Zespół Weryfikacji Pełnomocnictw, Departament Prawny, Departament Zgodności i Departament Bezpieczeństwa.
3. Procedura nie dotyczy:
- 1) umocowania przedstawiciela ustawowego małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej, wynikającego z orzeczenia sądu albo z przepisów, które regulują odrębne instrukcje;
 - 2) pełnomocnictw procesowych i pełnomocnictw do reprezentowania Klienta przed organami państwa, jeżeli Bank jest jedynie adresatem odpisu;
 - 3) dyspozycji składanych przez Klienta osobiście lub przez niego samego w bankowości elektronicznej, w których nie występuje działanie przez przedstawiciela.
1. Procedura stosuje się również do pełnomocnictw udzielanych w związku z produktami oferowanymi przez Bank we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym do produktów ubezpieczeniowych, inwestycyjnych i kredytowych, o ile warunki ich oferowania nie wprowadzają zasad dalej idących.
2. Procedura nie reguluje:
- 1) zasad ustanawiania pełnomocnika do wykonywania czynności w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub egzekucyjnym;
 - 2) reprezentacji Banku wobec Klientów i osób trzecich, w tym pełnomocnictw udzielanych pracownikom Banku przez Zarząd Banku;
 - 3) zasad przetwarzania danych pełnomocników w innych celach niż weryfikacja umocowania, które określają odrębne polityki.

Wątpliwości dotyczące zakresu stosowania procedury rozstrzyga Departament Prawny.

3. Odpowiedzialności

Za stosowanie procedury odpowiadają osoby i komórki wymienione, każda w zakresie swoich zadań.

1. **Pracownik placówki** przyjmuje pełnomocnictwo, potwierdza tożsamość mocodawcy i pełnomocnika, ocenia formę i treść dokumentu, składa wniosek o rejestrację w systemie oraz obsługuje dyspozycje w granicach umocowania. Pracownik odpowiada

za kompletność akt oraz za zgodność kopii z okazanym oryginałem.

2. **Kierownik placówki** akceptuje pełnomocnictwa niestandardowe, rozstrzyga wątpliwości co do formy dokumentu, przeprowadza kontrolę drugiej pary oczu przy dyspozycjach powyżej 50 000,00 zł oraz nadzoruje przekazywanie dokumentacji do archiwum.
 3. **Zespół Weryfikacji Pełnomocnictw** rozpatruje pełnomocnictwa zagraniczne, pełnomocnictwa budzące wątpliwości oraz dokumenty rejestrowe Klientów firmowych, prowadzi moduł pełnomocnictw w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD i odpowiada za terminowe wprowadzanie odwołań.
 4. **Departament Prawny**, jako właściciel procedury, wydaje opinie w sprawach spornych, utrzymuje wzory formularzy F-PEŁ-01 do F-PEŁ-05, uaktualnia procedurę po zmianach przepisów oraz prowadzi wykaz państw, z których dokumenty wymagają apostille lub legalizacji.
 5. **Departament Zgodności** oraz **Koordinator do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy** oceniają zgłoszenia podejrzanych pełnomocnictw pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz decydują o dalszych krokach, w tym o zgłoszeniu transakcji właściwemu organowi.
 6. **Departament Bezpieczeństwa** analizuje przypadki podrobienia dokumentów i podpisów, prowadzi rejestr dokumentów zastrzeżonych i, w razie potrzeby, występuje o weryfikację do organów ścigania.
 7. **Departament Audytu Wewnętrznego** ocenia przestrzeganie procedury w cyklach określonych w planie audytu, nie rzadziej niż raz w roku.
1. Pracownik nie jest uprawniony do uczestniczenia w przyjęciu, weryfikacji lub zatwierdzeniu pełnomocnictwa, jeżeli jest mocodawcą lub pełnomocnikiem, jest z nimi spokrewniony lub spowinowacony w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia, pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku przysposobienia, a także jeżeli istnieją inne okoliczności, które mogłyby budzić wątpliwości co do jego bezstronności.
 2. O zaistnieniu takich okoliczności pracownik bez zwłoki informuje kierownika placówki, który wskazuje inną osobę do obsługi sprawy i odnotowuje to w karcie weryfikacji. Pracownik, który zataił okoliczności wyłączające go od udziału w sprawie, ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w regulaminie pracy i zasadach etyki zawodowej.

4. Definicje

Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) **Bank** — Bank Przykładowy S.A.;
- 2) **Klient** — osoba, która korzysta z produktów lub usług Banku;
- 3) **Pracownik** — osoba zatrudniona w Banku, wykonująca czynności objęte procedurą;
- 4) **Właściciel procedury** — komórka organizacyjna odpowiedzialna za jej aktualność i stosowanie;
- 5) **Dzień roboczy** — dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

- 6) **Trwały nośnik** — nośnik umożliwiający zachowanie informacji w sposób dostępny do późniejszego wykorzystania;
- 7) **Placówka** — jednostka Banku obsługująca Klientów;
- 8) **Infolinia** — telefoniczny punkt obsługi Klientów, numer 800 000 001;
- 9) **Eskalacja** — przekazanie sprawy do jednostki lub osoby dysponującej wyższymi uprawnieniami decyzyjnymi.

W procedurze dodatkowo stosuje się następujących określeń:

- 1) **Mocodawca** — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która ustanawia pełnomocnictwa;
- 2) **Pełnomocnik** — osoba umocowana do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy w zakresie określonym w pełnomocnictwie;
- 3) **Pełnomocnictwo ogólne** — umocowanie obejmujące czynności zwykłego zarządu; do czynności przekraczających ten zakres wymagane jest umocowanie szczególne;
- 4) **Pełnomocnictwo rodzajowe** — umocowanie do czynności określonego rodzaju, na przykład do dysponowania rachunkiem;
- 5) **Pełnomocnictwo szczególne** — umocowanie do dokonania wskazanej czynności prawnej lub kilku wskazanych czynności;
- 6) **Pełnomocnictwo jednorazowe** — umocowanie do wykonania jednej dyspozycji lub zawarcia jednej umowy, które przestaje obowiązywać z chwilą jej wykonania;
- 7) **Prokura** — szczególny rodzaj pełnomocnictwa udzielanego przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru, obejmujący czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa;
- 8) **Apostille** — poświadczenie pochodzenia dokumentu urzędowego, wydawane zgodnie z konwencją haską znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych;
- 9) **Tłumaczenie przysięgłe** — tłumaczenie sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez ministra sprawiedliwości;
- 10) **Wzór podpisu** — podpis złożony przez pełnomocnika lub mocodawcę w obecności pracownika Banku na karcie F-PEŁ-02, służący do porównania z podpisami na dyspozycjach;
- 11) **Moduł pełnomocnictw** — część systemu centralnego CBS-PRZYKŁAD, w której rejestruje się zakres, limity i okres obowiązywania pełnomocnictw;
- 12) **Karta weryfikacji** — formularz F-PEŁ-04, na którym pracownik dokumentuje wynik sprawdzenia pełnomocnictwa.

Dodatkowo w procedurze używa się następujących określeń:

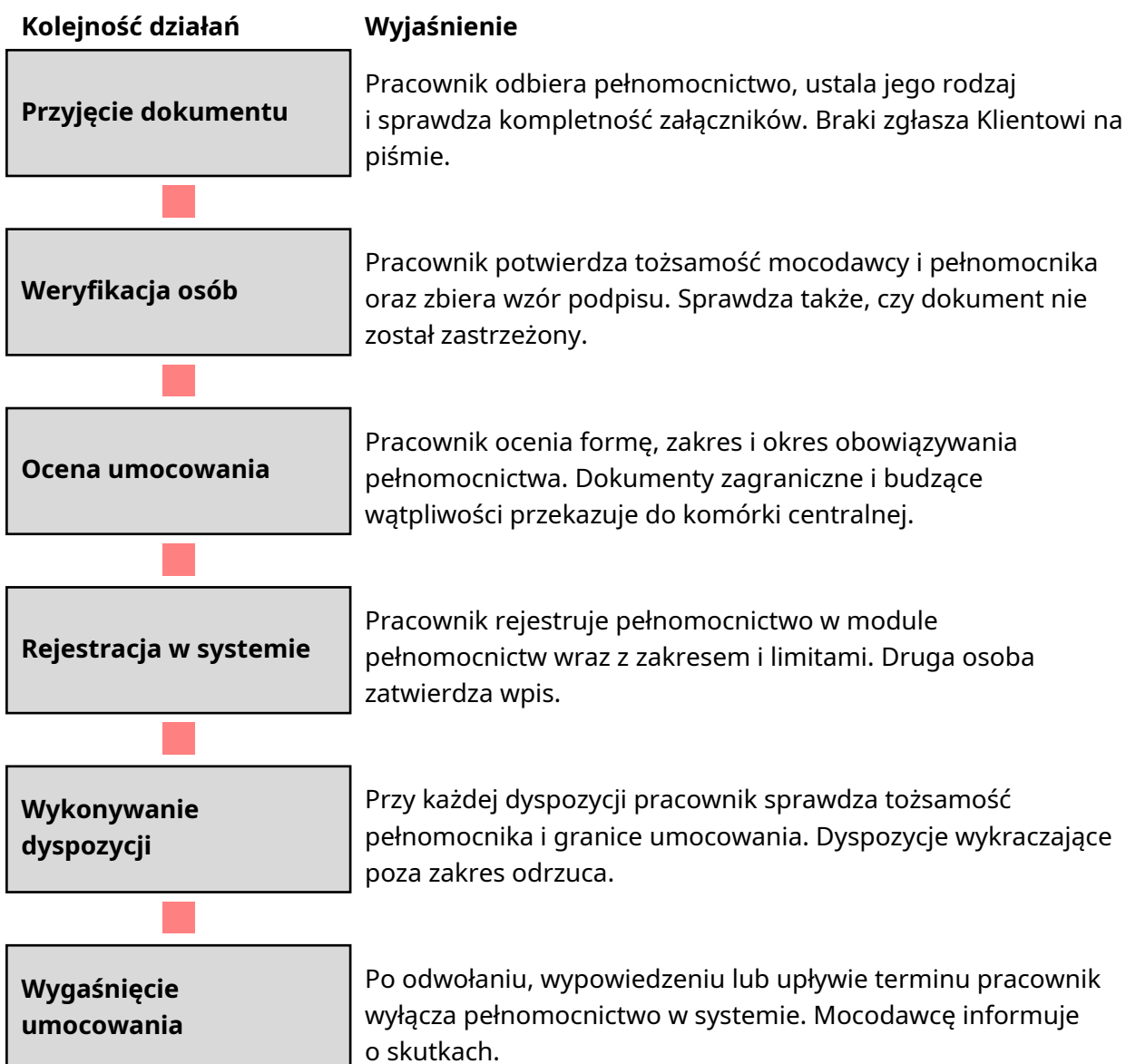
- 1) **Substytucja** — udzielenie przez pełnomocnika dalszego pełnomocnictwa osobie trzeciej, dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy wynika to z treści pełnomocnictwa pierwotnego lub z okoliczności sprawy;
- 2) **Czynność z samym sobą** — zawarcie umowy lub dokonanie dyspozycji przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy, w której pełnomocnik występuje także we własnym imieniu lub jako pełnomocnik drugiej strony;
- 3) **Zawieszenie uprawnień** — czasowe wyłączenie możliwości wykonywania dyspozycji

przez pełnomocnika bez odwołania umocowania;

- 4) **Odpis aktualny z rejestru** — odpis lub wydruk z rejestru przedsiębiorców lub innego rejestru, sporządzony w terminie wskazanym w procedurze i potwierdzający dane Klienta oraz sposób reprezentacji;
- 5) **Beneficjent rzeczywisty** — osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Klientem lub w której interesie jest nawiązywana relacja gospodarcza, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
- 6) **Dyspozycja pełnomocnika** — każde oświadczenie lub zlecenie złożone Bankowi przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy, niezależnie od kanału, w którym zostało złożone.

5. Opis postępowania — przyjęcie pełnomocnictwa

Poniższy schemat przedstawia ogólny przebieg postępowania z pełnomocnictwem od jego przyjęcia do wygaśnięcia. Szczegółowe zasady opisano w kolejnych punktach procedury.



- 5.1. Określ rodzaj przedłożonego pełnomocnictwa i cel, w jakim Klient chce z niego skorzystać.
 - 5.1.1. Zapytaj mocodawcę lub pełnomocnika, jakich czynności ma dotyczyć umocowanie: dysponowania rachunkiem, lokatą, kartą, bankowością elektroniczną czy zawarcia pojedynczej umowy.
 - 5.1.2. Zakwalifikuj dokument jako ogólne, rodzajowe, szczególne albo jednorazowe, według definicji z punktu 4 procedury; w razie wątpliwości kieruj się treścią dokumentu, a nie jego tytułem.
 - 5.1.3. Pełnomocnictwa ogólnego nie przyjmuj jako podstawy do dysponowania środkami na rachunku, jeżeli nie wymienia ono wprost takiej czynności.
- 5.2. Oceń formę pełnomocnictwa pod kątem rodzaju czynności, do której ma ono upoważniać.
 - 5.2.1. Dla dyspozycji rachunkiem i lokatą wymagaj formy pisemnej z podpisem mocodawcy złożonym w obecności pracownika Banku na formularzu F-PEŁ-01 albo z podpisem poświadczonym notarialnie.
 - 5.2.2. Dla umowy kredytu hipotecznego i ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomości wymagaj wyłącznie aktu notarialnego.
 - 5.2.3. Dla kart kredytowych oraz zmiany limitów powyżej 50 000,00 zł wymagaj pełnomocnictwa szczególnego z podpisem poświadczonym notarialnie.
- 5.3. Zbadaj treść umocowania i ustal, czy jest jednoznaczny.
 - 5.3.1. Sprawdź, czy dokument wskazuje imię, nazwisko, numer PESEL lub datę urodzenia mocodawcy i pełnomocnika oraz rachunki lub produkty objęte umocowaniem.
 - 5.3.2. Zwróć uwagę na ograniczenia: kwotowe, terminowe, dotyczące kanałów (placówka, bankowość elektroniczna) oraz zakaz udzielania dalszych pełnomocnictw.
 - 5.3.3. Gdy pełnomocnictwo zawiera postanowienia sprzeczne lub niejasne, nie przyjmuj go i poproś Klienta o doprecyzowanie; kopię i uwagi dołącz do karty weryfikacji.
- 5.4. Poinformuj Klienta o zasadach i kosztach związanych z pełnomocnictwem.
 - 5.4.1. Poinformuj, że opłata za przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku osobistego wynosi zgodnie z Taryfą 0,00 zł, o ile pełnomocnictwo składane jest w placówce na formularzu Banku.
 - 5.4.2. Zwróć uwagę, że mocodawca odpowiada za działania pełnomocnika jak za własne, a pełnomocnictwo pozostaje skuteczne wobec Banku do chwili otrzymania wiadomości o jego odwołaniu lub wygaśnięciu.
 - 5.4.3. Poinformuj o możliwości ustanowienia nie więcej niż trzech pełnomocników do jednego rachunku, chyba że kierownik placówki wyrazi zgodę na większą liczbę.
- 5.5. Jeżeli mocodawca chce ograniczyć czas obowiązywania pełnomocnictwa, zaproponuj mu wybór jednej z form: umocowania na czas oznaczony, do dnia zdarzenia wskazanego w dokumencie albo bezterminowego z obowiązkiem okresowego potwierdzania aktualności.
 - 5.5.1. Dla pełnomocnictw jednorazowych wskaż, że termin ważności dokumentu wynosi 30 dni, a po jego upływie dyspozycja nie zostanie wykonana.

- 5.5.2. Dla pełnomocnictw na czas oznaczony zapisz datę końcową w systemie i ustaw przypomnienie dla placówki na okres poprzedzający wygaśnięcie.
- 5.6. Wyjaśnij mocodawcy, że wygaśnięcie pełnomocnictwa nie wymaga jego osobnego oświadczenia, ale zalecane jest poinformowanie pełnomocnika i zwrot oryginału dokumentu.
- 5.7. Zwróć uwagę, że zapisy o nieograniczonym czasie trwania umocowania nie wyłączają prawa mocodawcy do jego odwołania w każdym czasie.

6. Opis postępowania — weryfikacja mocodawcy i pełnomocnika

- 6.1. Potwierdź tożsamość mocodawcy.
 - 6.1.1. Gdy mocodawca stawia się w placówce, porównaj okazany dokument tożsamości z danymi w systemie, sprawdź jego ważność i zgodność zdjęcia z wyglądem osoby.
 - 6.1.2. Gdy mocodawca nie jest obecny, ustal jego tożsamość na podstawie poświadczenia notarialnego podpisu albo — w przypadku pełnomocnictw składanych w procedurze zdalnej — na podstawie uwierzytelnienia w bankowości elektronicznej.
 - 6.1.3. Zapytaj mocodawcę lub sprawdź w dokumencie, czy pełnomocnictwo jest udzielane dobrowolnie i czy nie istnieją okoliczności wskazujące na przymus lub wprowadzenie w błąd.
- 6.2. Zweryfikuj tożsamość pełnomocnika i jego dane osobowe.
 - 6.2.1. Wymagaj okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem; kopię dokumentu sporządź tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
 - 6.2.2. Zweryfikuj numer PESEL lub — dla osób bez PESEL — datę urodzenia i obywatelstwo; wprowadź dane do systemu.
 - 6.2.3. Zbierz od pełnomocnika oświadczenie, czy jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne albo członkiem rodziny takiej osoby lub osobą blisko z nią współpracującą.
- 6.3. Pobierz wzór podpisu pełnomocnika.
 - 6.3.1. Poproś pełnomocnika o złożenie trzech próbek podpisu na karcie F-PEŁ-02 w Twojej obecności.
 - 6.3.2. Jeżeli pełnomocnik nie może się podpisać, zastosuj procedurę dla osób niepotrafiących lub niemogących pisać: wymagaj obecności świadka lub notariusza i odnotuj to na karcie.
 - 6.3.3. Wzór podpisu odnawiaj nie rzadziej niż co 5 lat oraz każdorazowo po zmianie danych osobowych pełnomocnika.
- 6.4. Sprawdź, czy dokumenty przedstawione przez Klienta nie zostały zastrzeżone.
 - 6.4.1. Wyszukaj numer i serię dokumentu tożsamości w rejestrze dokumentów zastrzeżonych; wynik dodatni oznacza, że dokumentu nie wolno przyjąć.
 - 6.4.2. W razie trafienia nie informuj Klienta o szczegółach wyniku; zatrzymaj sprawę i niezwłocznie powiadom komórkę „Departament Bezpieczeństwa”.
- 6.5. Wykonaj weryfikację pod kątem środków bezpieczeństwa finansowego.

- 6.5.1. Zweryfikuj dane mocodawcy i pełnomocnika z listami sankcyjnymi i wykazem osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne w module KYC-PRZYKŁAD.
- 6.5.2. Gdy wynik wskazuje na podwyższone ryzyko, nie rejestruj pełnomocnictwa przed uzyskaniem zgody osoby pełniącej funkcję „Koordynator do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy”.
- 6.6. Zweryfikuj, czy mocodawca ma zdolność do czynności prawnych niezbędną do udzielenia pełnomocnictwa, zachowując przy tym wrażliwość i szacunek dla jego godności.
 - 6.6.1. Zwróć uwagę, czy mocodawca rozumie, co podpisuje, i czy jego zachowanie wskazuje na świadome działanie; w razie wątpliwości odłóż podpisanie dokumentu i przeprowadź rozmowę w innym terminie.
 - 6.6.2. Nie żądaj od mocodawcy zaświadczeń lekarskich; jeżeli dokument został sporządzony w formie aktu notarialnego, ocenę zdolności przeprowadził notariusz.
 - 6.6.3. W przypadku mocodawców ubezwłasnowolnionych częściowo sprawdź, czy czynność nie wymaga zgody kuratora lub opiekuna.
- 6.7. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że mocodawca działa pod wpływem presji lub w wyniku wprowadzenia w błąd, zastosuj zasady opisane w części dotyczącej przypadków szczególnych.
- 6.8. Dokumentuj swoje spostrzeżenia w sposób rzeczowy, bez ocen i diagnoz; zapisuj wyłącznie fakty, na przykład: mocodawca nie potrafił wskazać celu pełnomocnictwa.

7. Opis postępowania — pełnomocnictwa notarialne i zagraniczne

- 7.1. Przy pełnomocnictwie w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie sprawdź następujące elementy dokumentu.
 - 7.1.1. Oryginał, wypis lub poświadczoną notarialnie kopię z oznaczeniem, że jest zgodna z oryginałem; zwykłej kopii nie przyjmuj.
 - 7.1.2. Numer repertorium, datę sporządzenia aktu, imię i nazwisko notariusza oraz siedzibę kancelarii.
 - 7.1.3. Pieczęć i podpis notariusza oraz wzmianki o sprawdzeniu tożsamości stron.
- 7.2. Ustal, czy pełnomocnictwo notarialne obejmuje czynności, do których ma zostać użyte.
 - 7.2.1. Sprawdź, czy dokument wymienia z nazwy rodzaj czynności (np. dysponowanie rachunkiem, zawarcie umowy kredytu), a nie ogranicza się do określenia „reprezentowanie mocodawcy we wszystkich sprawach”.
 - 7.2.2. Jeżeli wymagana jest forma aktu notarialnego (kredyt hipoteczny, zabezpieczenia), potwierdź, że dokument został sporządzony w tej formie, a nie jedynie z poświadczonym podpisem.
- 7.3. Zeskanuj dokument w całości i wprowadź do systemu numer notariusza oraz datę aktu; oryginał zwróć Klientowi po sporządzeniu poświadczonej kopii.
- 7.4. Przyjmując pełnomocnictwo sporządzone za granicą, ustal państwo, w którym zostało sporządzone, i formę jego uwierzytelnienia.
 - 7.4.1. Dla państw będących stronami konwencji haskiej wymagaj apostille

- umieszczonego na dokumencie lub na odrębnej karcie trwale z nim połączonej.
- 7.4.2. Dla państw niebędących stronami konwencji wymagaj legalizacji dokonanej przez polski organ konsularny, chyba że dwustronna umowa o pomocy prawnej stanowi inaczej.
- 7.4.3. Gdy pełnomocnictwo sporządzono przed polskim konsulem, traktuj je jak dokument krajowy poświadczony notarialnie i dołącz zaświadczenie konsula o czynności.
- 7.5. Sprawdź, czy dokument został przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
- 7.5.1. Tłumaczenie przysięgłe musi obejmować całość dokumentu, w tym apostille, pieczęcie i klauzule; tłumaczenie częściowe odrzuć.
- 7.5.2. Sprawdź, czy tłumaczenie zawiera numer w repertorium tłumacza, pieczęć, miejsce i datę sporządzenia; jeżeli tłumaczenie sporządzono za granicą, skieruj sprawę do komórki „Zespół Weryfikacji Pełnomocnictw”.
- 7.6. Przekaż komplet dokumentów do komórki „Zespół Weryfikacji Pełnomocnictw” najpóźniej następnego dnia roboczego, wraz z kartą weryfikacji i skanami.
- 7.7. Poinformuj Klienta, że weryfikacja pełnomocnictwa zagranicznego trwa do 3 dni od dnia przedstawienia kompletu dokumentów oraz że do czasu jej zakończenia pełnomocnik nie może składać dyspozycji.
- 7.8. Po otrzymaniu opinii komórki „Departament Prawny”, wydanej w terminie 5 dni, zarejestruj pełnomocnictwo w systemie albo poinformuj Klienta o odmowie wraz z jej uzasadnieniem.
- 7.9. Gdy Klient przedkłada pełnomocnictwo sporządzone poza granicami Polski, ustal, w jakim państwie je sporządzono i przez jaki organ zostało wystawione lub poświadczane.
- 7.9.1. Jeżeli państwo jest stroną konwencji haskiej, wymagaj apostille wydanej przez właściwy organ tego państwa.
- 7.9.2. Jeżeli państwo nie jest stroną konwencji, wymagaj legalizacji dokonanej przez polski organ konsularny, chyba że umowa międzynarodowa stanowi inaczej.
- 7.9.3. W razie wątpliwości co do statusu państwa skorzystaj z wykazu prowadzonego przez Departament Prawny.
- 7.10. Sprawdź, czy od daty wystawienia dokumentu nie upłynął okres dopuszczony w procedurze (12 miesięcy); starszych dokumentów nie przyjmuj bez opinii komórki centralnej.
- 7.11. Skieruj dokument wraz z tłumaczeniem do Zespół Weryfikacji Pełnomocnictw; wskaż, czy sprawa jest pilna, i podaj przewidywany termin dyspozycji.

8. Opis postępowania — prokura i reprezentacja przedsiębiorców

- 8.1. Ustal sposób reprezentacji Klienta firmowego na podstawie aktualnych dokumentów rejestrowych.
- 8.1.1. Wymagaj odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie starszego niż 3

miesiące; gdy to możliwe, pobierz dane bezpośrednio z rejestru publicznego i dołącz wydruk do akt.

- 8.1.2. Zapoznaj się z umową spółki lub statutem i ustal, czy sposób reprezentacji jest samodzielny, czy łączny, a także czy w organie obowiązuje zakaz zastępowania.
- 8.1.3. Porównaj dane osób wskazanych w rejestrze z danymi w systemie i okazanymi dokumentami tożsamości.
- 8.2. Rozróżnij umocowanie wynikające z organu od umocowania wynikającego z pełnomocnictwa.
 - 8.2.1. Członków zarządu, wspólników uprawnionych do reprezentacji i inne osoby wskazane w rejestrze traktuj jako osoby uprawnione do reprezentacji; ich uprawnień nie rejestruj jako pełnomocnictwa.
 - 8.2.2. Pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione do reprezentacji przyjmuj na zasadach ogólnych, z zachowaniem sposobu reprezentacji; pełnomocnictwo podpisane przez jedną osobę w spółce z reprezentacją łączną jest nieważne.
 - 8.2.3. Sprawdź, czy osoba podpisująca pełnomocnictwo była uprawniona w dniu jego sporządzenia.
- 8.3. Przy umocowaniu prokurenta zweryfikuj jej wpis do rejestru przedsiębiorców.
 - 8.3.1. Prokura podlega ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców; bez aktualnego wpisu nie przyjmuj jej jako podstawy dyspozycji, nawet jeżeli Klient przedstawia uchwałę o jej udzieleniu, i skonsultuj sprawę z komórką „Departament Prawny”.
 - 8.3.2. Ustal rodzaj prokury: samoistna, łączna (prokurent działa wraz z drugim prokurentem lub członkiem zarządu) albo oddziałowa, ograniczona do oddziału przedsiębiorstwa.
 - 8.3.3. Pamiętaj, że prokurent nie może zbywać przedsiębiorstwa, oddawać go do czasowego korzystania ani zbywać i obciążać nieruchomości bez odrębnego pełnomocnictwa do takiej czynności.
- 8.4. Zapisz w systemie karty wzorów podpisów osób reprezentujących Klienta i prokurentów.
 - 8.4.1. Każda osoba składa wzór podpisu na karcie F-PEŁ-02; karty dotyczące Klienta firmowego powiąż w systemie z numerem rachunku i ze sposobem reprezentacji.
 - 8.4.2. Dyspozycje wymagające autoryzacji łącznej przyjmuj do realizacji dopiero po podpisaniu przez wszystkie wymagane osoby; dyspozycję niepełną w terminie 7 dni odrzuć.
- 8.5. Poinformuj Klienta o obowiązku aktualizacji dokumentów.
 - 8.5.1. Wyjaśnij, że o każdej zmianie składu organów lub sposobu reprezentacji Klient ma obowiązek zawiadomić Bank w terminie 7 dni od dnia zmiany; zmiana wywiera skutek od dnia otrzymania zawiadomienia wraz z dokumentami.
 - 8.5.2. Poinformuj, że Bank weryfikuje dokumenty w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania i do tego czasu opiera się na dotychczasowych.

Pełnomocnictwa udzielane w imieniu przedsiębiorców podlegają zasadom szczególnej ostrożności ze względu na zwiększone ryzyko nadużyć w obrocie gospodarczym. Pracownik dodatkowo:

- 1) ustala, kto jest beneficjentem rzeczywistym Klienta, i sprawdza, czy pełnomocnik nie jest z nim powiązany w sposób, który wymaga szczególnej oceny;
- 2) ocenia, czy zakres umocowania jest adekwatny do rodzaju prowadzonej działalności oraz skali operacji na rachunku;
- 3) zwraca uwagę, czy pełnomocnictwo nie zostało udzielone krótko przed zmianą zarządu, sprzedażą udziałów lub ogłoszeniem upadłości;
- 4) dokumentuje w karcie weryfikacji oceny dokonane w zakresie ryzyka, w tym uwagi dotyczące niejasnych relacji pełnomocnika z Klientem.

Pełnomocnictwa do rachunków podmiotów o podwyższonym ryzyku, w szczególności związanych z państwami wysokiego ryzyka lub osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne, wymagają zatwierdzenia przez Koordynator do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy przed rejestracją w systemie.

9. Opis postępowania — rejestracja w systemie, zakres i ograniczenia

- 9.1. Zarejestruj pełnomocnictwo w module pełnomocnictw systemu CBS-PRZYKŁAD po zakończeniu weryfikacji.
 - 9.1.1. Wprowadź dane mocodawcy i pełnomocnika, rodzaj pełnomocnictwa, datę jego sporządzenia, datę początku i — jeżeli występuje — datę końca ważności.
 - 9.1.2. Wybierz produkty objęte umocowaniem; nie wybieraj wariantu „wszystkie produkty”, jeżeli dokument wymienia konkretne rachunki.
 - 9.1.3. Dołącz skan pełnomocnictwa, kartę F-PEŁ-02 oraz kartę weryfikacji F-PEŁ-04.
- 9.2. Odwzoruj w systemie zakres i ograniczenia umocowania.
 - 9.2.1. Ustaw uprawnienia: wpłaty, wypłaty, przelewy, zlecenia stałe, lokaty, karty, wyciągi, zmiana limitów, zamknięcie rachunku.
 - 9.2.2. Ustaw limity kwotowe i terminowe wynikające z dokumentu; gdy dokument nie wskazuje limitu, dla wypłat gotówkowych i przelewów w placówce stosuj limit domyślny 10 000,00 zł, powyżej którego wymagane jest potwierdzenie z mocodawcą.
 - 9.2.3. Zaznacz w polu uwag szczególne zastrzeżenia, np. zakaz udzielania dalszych pełnomocnictw.
- 9.3. Poproś kierownika placówki lub drugiego pracownika o zatwierdzenie wpisu.
 - 9.3.1. Osoba zatwierdzająca porównuje wpis w systemie z dokumentem; wpisu nie zatwierdza ta sama osoba, która go utworzyła.
 - 9.3.2. Po zatwierdzeniu status pełnomocnictwa zmienia się na „aktywne”, a pełnomocnik może składać dyspozycje.
- 9.4. Poinformuj mocodawcę o rejestracji pełnomocnictwa w ciągu 3 dni od jej dokonania, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, wiadomości SMS lub pisemnie, jeżeli mocodawca nie był obecny przy złożeniu dokumentu.
- 9.5. Ustaw w systemie przypomnienie o potwierdzeniu aktualności pełnomocnictw bezterminowych po upływie 24 miesiące.
- 9.6. Zarejestruj pełnomocnictwo w module pełnomocnictw dopiero po zakończeniu

weryfikacji dokumentów i osób oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny kierownika placówki, jeżeli procedura jej wymaga.

- 9.6.1. Wybierz rodzaj umocowania zgodny z dokumentem: ogólne, rodzajowe, szczególne, jednorazowe lub prokura; nie wybieraj kategorii „inne”, gdy dokument można przypisać do jednego z rodzajów.
 - 9.6.2. Wprowadź numery rachunków i produktów objętych umocowaniem; jeżeli pełnomocnictwo obejmuje wszystkie rachunki, zaznacz opcję „wszystkie obecne i przyszłe”, tylko jeśli taki zapis wynika wprost z dokumentu.
 - 9.6.3. Zapisz datę rozpoczęcia i zakończenia umocowania; dla pełnomocnictw bezterminowych wpisz datę, po której system będzie wymagał potwierdzenia aktualności.
- 9.7. Dołącz do wpisu skany dokumentów i kartę weryfikacji F-PEŁ-04 oraz sprawdź, czy dane widoczne na podglądzie wpisu odpowiadają dokumentom.
- 9.8. Skieruj wpis do zatwierdzenia przez drugą osobę; osoba zatwierdzająca nie może być tą, która go wprowadziła, i potwierdza w systemie, że porównała wpis z dokumentami.

10. Opis postępowania — odwołanie, wypowiedzenie i wygaśnięcie

- 10.1. Przyjmij oświadczenie mocodawcy o odwołaniu pełnomocnictwa, niezależnie od formy, w jakiej zostało ono udzielone.
- 10.1.1. Oświadczenie przyjmuj w placówce, pisemnie, na formularzu F-PEŁ-03 albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej po uwierzytelnieniu mocodawcy; oświadczenia telefonicznego nie przyjmuj bez uwierzytelnienia zgodnego z zasadami Infolinii.
 - 10.1.2. Odwołanie jest skuteczne wobec Banku od chwili jego otrzymania; nie odmawiaj przyjęcia oświadczenia, nawet gdy pełnomocnictwo zawiera zastrzeżenie o nieodwołalności.
 - 10.1.3. Zapisz datę i godzinę otrzymania oświadczenia w systemie.
- 10.2. Wprowadź odwołanie do modułu pełnomocnictw do końca następnego dnia roboczego.
- 10.2.1. Zmień status pełnomocnictwa na „odwołane” i wyłącz uprawnienia pełnomocnika we wszystkich kanałach, w tym w bankowości elektronicznej i dla kart wydanych pełnomocnikowi.
 - 10.2.2. Zablokuj dyspozycje zaplanowane przez pełnomocnika, takie jak przelewy z datą przyszłą i zlecenia stałe ustanowione przez niego, chyba że mocodawca zdecyduje inaczej.
 - 10.2.3. Potwierdź mocodawcy wykonanie odwołania na papierze lub w bankowości elektronicznej.
- 10.3. Przyjmij wypowiedzenie pełnomocnictwa przez pełnomocnika i zawiadom o nim mocodawcę w ciągu 3 dni.
- 10.4. Wyłącz pełnomocnictwo w systemie w razie wygaśnięcia z innych przyczyn.
- 10.4.1. Upływ terminu, na który pełnomocnictwo zostało udzielone, oraz wykonanie czynności, do której udzielono pełnomocnictwa jednorazowego.

- 10.4.2. Śmierć pełnomocnika; wyłącz uprawnienia po otrzymaniu aktu zgonu lub innego wiarygodnego zawiadomienia.
- 10.4.3. Ustanie bytu prawnego mocodawcy będącego osobą prawną, potwierdzone wykreśleniem z rejestru.
- 10.5. Po otrzymaniu informacji o śmierci mocodawcy wstrzymaj uprawnienia pełnomocnika niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym.
- 10.5.1. Nie wykonuj dyspozycji pełnomocnika po powzięciu wiadomości o zgonie, chyba że pełnomocnictwo wyraźnie obejmuje czas po śmierci mocodawcy, a komórka „Departament Prawny” potwierdziła jego skuteczność.
- 10.5.2. Zarejestruj akt zgonu, powiadom komórkę „Departament Prawny” i poinformuj pełnomocnika, że dalsze czynności wymagają postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub dyspozycji na wypadek śmierci.
- 10.6. Przy wygaśnięciu pełnomocnictwa wskutek śmierci pełnomocnika zachowaj następujące zasady.
- 10.6.1. Wyłącz uprawnienia zmarłego w systemie i w bankowości elektronicznej; zablokuj karty wydane pełnomocnikowi.
- 10.6.2. Poinformuj mocodawcę o wygaśnięciu pełnomocnictwa i o możliwości ustanowienia nowego pełnomocnika.
- 10.6.3. Nie przekazuj spadkobiercom pełnomocnika żadnych informacji o rachunku mocodawcy.
- 10.7. Zwróć uwagę na dyspozycje zlecone przez zmarłego pełnomocnika, które nie zostały wykonane, i wstrzymaj je do czasu decyzji mocodawcy.

11. Przypadki szczególne i podejrzane

Pracownik zwraca szczególną uwagę na okoliczności, które mogą świadczyć o fałszerstwie, nadużyciu pełnomocnictwa lub wykorzystywaniu osoby w trudnej sytuacji życiowej.

Wystąpienie jednego sygnału nie przesądza o nieprawidłowości, ale obliuguje do dokładniejszej weryfikacji i odnotowania jej wyniku w karcie weryfikacji.

Sygnał ostrzegawczy	Przykład	Zalecane działanie
Rozbieżność w dokumencie	Inne dane osobowe niż w systemie, różna pisownia nazwiska, inna data sporządzenia niż w treści	Wstrzymaj przyjęcie i wyjaśnij z Klientem; skontaktuj się z mocodawcą
Pośpiech i presja	Pełnomocnik domaga się natychmiastowej wypłaty dużej kwoty, odmawia kontaktu z mocodawcą	Odmów realizacji do czasu potwierdzenia z mocodawcą
Zachowanie mocodawcy	Mocodawca sprawia wrażenie zdezorientowanego, nie zna zakresu umocowania, jest nieustannie nadzorowany	Rozmawiaj z mocodawcą osobno; powiadom kierownika placówki
Nietypowy zakres umocowania	Pełnomocnictwo ogólne do wszystkich środków z prawem przenoszenia ich na rachunek pełnomocnika	Zgłoś do oceny osoby pełniącej funkcję „Koordynator do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy”

Sygnal ostrzegawczy	Przykład	Zalecane działanie
Jakość dokumentu	Ślady przeróbek, niejednolity krój pisma, nieczytelna pieczęć notariusza	Przełącz dokument do komórki „Departament Bezpieczeństwa”; nie zwracaj go Klientowi
Wzór zachowań	Wielokrotne ustanawianie i odwoływanie pełnomocników, wiele rachunków obsługiwanych przez tę samą osobę	Odnótuj w systemie i zgłoś do komórki „Departament Zgodności”
Transakcje	Wypłata niemal całości środków wkrótce po ustanowieniu pełnomocnictwa, przelewy do państw wysokiego ryzyka	Wstrzymaj realizację i zastosuj zasady postępowania z transakcją podejrzaną

11.1. Gdy masz uzasadnione podejrzenie nieprawidłowości, wstrzymaj czynność i zgłoś sprawę kierownikowi placówki.

11.1.1. Nie informuj pełnomocnika ani mocodawcy, że sprawa została zgłoszona do komórki „Departament Zgodności”; informację o przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji przedstaw jako standardowy element procedury.

11.1.2. Wypełnij formularz F-PEŁ-05 i przełącz go w tym samym dniu roboczym do komórki „Departament Zgodności”; dołącz skany dokumentów i opis zdarzeń.

11.1.3. Nie niszcz ani nie zwracaj Klientowi dokumentów budzących wątpliwości; zabezpiecz je w sejfie placówki.

11.2. Wykonaj decyzję komórki „Departament Zgodności” dotyczącą dalszego postępowania.

11.2.1. Jeżeli decyzja dopuszcza kontynuację, odnotuj w systemie uzasadnienie i zastosuj dodatkowe środki, np. potwierdzenie z mocodawcą przy każdej dyspozycji.

11.2.2. Jeżeli decyzja nakazuje odmowę, poinformuj Klienta o odmowie bez ujawniania jej przyczyn związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, powołując się na wewnętrzne zasady oceny umocowania.

11.2.3. Zgłoszenie do właściwego organu dokonuje wyłącznie osoba pełniąca funkcję „Koordynator do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy”; pracownik placówki nie kontaktuje się z organem samodzielnie.

Zdarzają się sytuacje, w których pełnomocnictwo jest przedkładane w trakcie sporu rodzinnego lub konfliktu między osobami bliskimi mocodawcy. Pracownik zachowuje w takim przypadku neutralność i nie przesądza, która ze stron ma rację.

W przypadku sprzecznych oświadczeń mocodawcy i osób trzecich pracownik:

- 1) przyjmuje do wiadomości informacje przekazane przez osoby trzecie, ale nie ujawnia im danych objętych tajemnicą bankową;
- 2) rozmawia wyłącznie z mocodawcą o dalszym utrzymaniu pełnomocnictwa i przedstawia mu możliwość ograniczenia lub odwołania umocowania;
- 3) gdy mocodawca nie jest zdolny do wyrażenia woli, kieruje sprawę do Departament Prawny, który ocenia wpływ orzeczeń sądowych i dokumentów przedstawionych przez uczestników sporu;

- 4) nie blokuje rachunku z własnej inicjatywy bez podstawy prawnej, chyba że w grę wchodzi podejrzenie przestępstwa, o którym decyduje komórka „Departament Bezpieczeństwa”.

Wszystkie rozmowy z uczestnikami sporu pracownik opisuje w notatce służbowej, którą przekazuje właścicielowi procedury w ciągu 3 dni.

12. Kontrola i nadzór

1. Przestrzeganie procedury podlega kontroli na trzech poziomach:
 - 1) kontrola pierwszego poziomu — kierownik placówki co miesiąc sprawdza próbę 5% pełnomocnictw zarejestrowanych w jego placówce i porównuje wpisy w systemie z dokumentami;
 - 2) kontrola drugiego poziomu — Zespół Weryfikacji Pełnomocnictw raz na kwartał analizuje raporty z modułu pełnomocnictw pod kątem wpisów bez kompletnej dokumentacji i bez zatwierdzenia drugiej osoby;
 - 3) kontrola trzeciego poziomu — Departament Audytu Wewnętrznego ocenia skuteczność procedury w cyklach nie rzadszych niż raz w roku.
2. Wyniki kontroli odnotowuje się w rejestrze kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości usuwa się w terminie wskazanym przez kontrolującego, a ich powtarzalność jest podstawą do zmiany procedury lub zorganizowania szkolenia.

Przestrzeganie procedury podlega również ocenie z punktu widzenia ryzyka operacyjnego. Komórka „Departament Ryzyka” uwzględnia w rejestrze ryzyk następujące zagrożenia związane z pełnomocnictwami: przyjęcie dokumentu sfałszowanego, wykonanie dyspozycji po wygaśnięciu umocowania, przekroczenie zakresu pełnomocnictwa oraz ujawnienie danych osobom nieuprawnionym.

Ryzyko	Mechanizm kontrolny	Odpowiedzialny
Dokument sfałszowany	Weryfikacja zabezpieczeń, potwierdzenie z mocodawcą, kontrola drugiej pary oczu	Pracownik placówki; kierownik placówki
Wykonanie dyspozycji po wygaśnięciu	Raport dyspozycji po dacie wygaśnięcia; blokada automatyczna w systemie	Komórka centralna; administrator systemu
Przekroczenie zakresu	Limity zapisane w module; przegląd próby dyspozycji	Kierownik placówki
Ujawnienie danych	Dostęp do informacji tylko w zakresie pełnomocnictwa; rejestr zapytań	Pracownik placówki; inspektor ochrony danych
Utrata dokumentacji	Skanowanie oryginałów; kontrola kompletności teczek	Archiwum; kierownik placówki

13. Dokumentacja i archiwizacja

1. Dla każdego pełnomocnictwa tworzy się w systemie elektronicznym ARCH-DOK teczkę, w której przechowuje się:
 - 1) skan pełnomocnictwa wraz z załącznikami (apostille, tłumaczenie przysięgłe, odpis

- z rejestru);
- 2) kartę wzorów podpisów F-PEŁ-02 oraz formularz F-PEŁ-01, jeżeli pełnomocnictwo złożono w placówce;
 - 3) kartę weryfikacji F-PEŁ-04 z opisem sprawdzonych elementów i podpisami pracownika oraz osoby zatwierdzającej;
 - 4) dokumenty dotyczące odwołania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia, w tym oświadczenie lub akt zgonu;
 - 5) opinie Departament Prawny oraz decyzje komórki „Departament Zgodności”, jeżeli sprawa była do nich kierowana.
2. Oryginały dokumentów, które Klient przekazał Bankowi, przechowuje się w archiwum przez 10 lat od dnia wygaśnięcia pełnomocnictwa. Dokumenty i informacje związane ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego przechowuje się przez 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku zakończenia stosunków gospodarczych z Klientem, chyba że przepisy wymagają okresu dłuższego.
3. Po upływie okresów przechowywania dokumenty niszczy się komisyjnie, a z czynności sporządza się protokół. Niszczenie nie może nastąpić, jeżeli Bank wie o toczącym się postępowaniu, w którym dokumenty mogą stanowić dowód.

Dane osobowe Klientów wykorzystuje się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań opisanych w procedurze, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (zob. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)) oraz z zasadą minimalizacji danych.

Pracownik wykonujący czynności objęte procedurą jest obowiązany:

- 1) chronić dokumenty i dane przed dostępem osób nieupoważnionych;
- 2) nie udostępniać danych poza Bank bez podstawy prawnej;
- 3) niezwłocznie zgłaszać każde podejrzenie naruszenia ochrony danych: inspektorowi ochrony danych (Inspektor Ochrony Danych) oraz jednostce bezpieczeństwa (Departament Bezpieczeństwa).

Wnioski osób, których dane dotyczą, kieruje się do inspektora ochrony danych (Inspektor Ochrony Danych, iod@bank.example); informacja o sposobie załatwienia wniosku jest udzielana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

Korespondencję do Klienta przekazuje się na adres wskazany w umowie albo w bankowości elektronicznej. Potwierdzenie wysłania lub udostępnienia dokumentu dołącza się do akt sprawy.

Dla przesyłek niedoręczonych obowiązują zasady:

- 1) przesyłkę zwróconą rejestruje się w dniu jej otrzymania;
- 2) po upływie 14 dni od pierwszego awizowania przesyłkę traktuje się za doręczoną;
- 3) w razie zmiany adresu ponowną wysyłkę uzgadnia się z Klientem.

Korespondencję elektroniczną uznaje się za doręczoną w dniu jej udostępnienia Klientowi w bankowości elektronicznej.

1. Dostęp do teczki pełnomocnictwa mają wyłącznie osoby, które potrzebują go do wykonywania obowiązków. Dostęp przyznaje i monitoruje komórka „Zespół Weryfikacji Pełnomocnictw”. Każde otwarcie teczki jest rejestrowane w dzienniku zdarzeń systemu.
2. Kopie dokumentów z teczki mogą być udostępniane:
 - 1) mocodawcy na jego żądanie, z wyjątkiem informacji objętych tajemnicą przeciwdziałania praniu pieniędzy;
 - 2) pełnomocnikowi w zakresie dokumentu, na podstawie którego działa;
 - 3) sądom, organom ścigania i organom nadzoru na podstawie przepisów, po zatwierdzeniu przez komórkę „Departament Prawny”;
 - 4) audytorom wewnętrznym i zewnętrznym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania.

14. Postanowienia końcowe

Procedura obowiązuje od dnia 1 lipca 2024 r. i znajduje zastosowanie do pełnomocnictw przedstawionych od tego dnia. Pełnomocnictwa zarejestrowane przed tym dniem pozostają skuteczne, a ich ponowna weryfikacja następuje przy najbliższej dyspozycji lub w ramach potwierdzenia aktualności.

W sprawach nieuregulowanych w procedurze stosuje się odpowiednio postanowienia dokumentów „Regulamin prowadzenia rachunków osobistych (oszczędnościowo-rozliczeniowych) dla konsumentów Bank Przykładowy S.A.” i „Regulamin rachunków bankowych dla przedsiębiorców Bank Przykładowy S.A.”, a w razie wątpliwości interpretacyjnych rozstrzyga Departament Prawny.

Procedura została zatwierdzona przez Zarząd Banku Przykładowego S.A. Wzory formularzy i wykazy, o których mowa w procedurze, są dostępne w repozytorium dokumentów wewnętrznych Banku.

Zmiany procedury wprowadza się w trybie przewidzianym dla jej pierwotnego przyjęcia. Projekt zmiany przygotowuje właściciel procedury, a opiniuje Departament Zgodności oraz, w razie potrzeby, Departament Prawny.

Każda zmiana musi zawierać:

- 1) wskazanie nowej wersji i daty jej wejścia w życie;
- 2) zwięzły opis zmienionych postanowień wraz z uzasadnieniem;
- 3) informację o konieczności przeszkolenia pracowników.

Poprzednie wersje archiwizuje się i udostępnia na żądanie komórki ds. zgodności (Departament Zgodności). Pracownicy są informowani o zmianie przed dniem jej wejścia w życie.

Załącznik nr 1**Lista kontrolna przyjęcia i weryfikacji pełnomocnictwa**

Lista kontrolna przyjęcia i weryfikacji pełnomocnictwa. Pracownik wypełnia ją dla każdego pełnomocnictwa i dołącza do karty weryfikacji F-PEŁ-04; kierownik placówki potwierdza jej kompletność podpisem.

Lp.	Czynność	Wykonano
1.	Ustalono rodzaj pełnomocnictwa (ogólne, rodzajowe, szczególne, jednorazowe, prokura)	
2.	Oceniono formę dokumentu względem rodzaju czynności	
3.	Sprawdzono, czy zakres umocowania obejmuje czynność, której dotyczy dyspozycja	
4.	Zweryfikowano tożsamość mocodawcy na podstawie ważnego dokumentu	
5.	Zweryfikowano tożsamość pełnomocnika na podstawie ważnego dokumentu	
6.	Sprawdzono dokumenty w rejestrze dokumentów zastrzeżonych	
7.	Pobrano wzór podpisu pełnomocnika na karcie F-PEŁ-02	
8.	Przeprowadzono weryfikację w module KYC-PRZYKŁAD (sankcje, osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne)	
9.	Dla dokumentu zagranicznego sprawdzono apostille lub legalizację i tłumaczenie przysięgłe	
10.	Dla Klienta firmowego sprawdzono aktualny odpis z rejestru oraz sposób reprezentacji	
11.	Dla prokury sprawdzono ujawnienie w rejestrze i rodzaj prokury	
12.	Przekazano sprawę do opinii, jeżeli dokument budzi wątpliwości	
13.	Wprowadzono pełnomocnictwo do modułu pełnomocnictw wraz z zakresem i limitami	
14.	Wpis zatwierdziła druga osoba	
15.	Mocodawca został poinformowany o rejestracji i zasadach odwołania	
16.	Skan dokumentów i karty zapisano w ARCH-DOK	
17.	Oryginały przekazano do archiwum placówki	

Załącznik nr 2

Rodzaje pełnomocnictw i wymagana forma

Poniższa tabela zawiera zestawienie rodzajów pełnomocnictw przyjmowanych przez Bank, wymaganej formy oraz dodatkowych wymogów. W razie rozbieżności między tabelą a treścią procedury rozstrzyga treść procedury.

Rodzaj pełnomocnictwa	Czynności, których dotyczy	Wymagana forma	Dodatkowe wymogi
Pełnomocnictwo do rachunku osobistego	Dysponowanie środkami, wpłaty, wypłaty, przelewy, wyciągi	Pisemne, podpis w obecności pracownika albo poświadczony notarialnie	Wzór podpisu pełnomocnika; opłata zgodnie z Taryfą: 0,00 zł
Pełnomocnictwo do lokaty lub rachunku oszczędnościowego	Założenie, zmiana warunków, wypłata	Pisemne, podpis w obecności pracownika albo poświadczony notarialnie	Potwierdzenie z mocodawcą przy wypłacie przed terminem
Pełnomocnictwo do karty kredytowej	Zawarcie umowy, odbiór karty dodatkowej	Podpis poświadczony notarialnie	Zgoda mocodawcy na kartę dodatkową
Pełnomocnictwo do kredytu hipotecznego	Zawarcie umowy kredytu, ustanowienie hipoteki	Akt notarialny	Opinia komórki „Departament Prawny” przy dokumentach niestandardowych
Pełnomocnictwo jednorazowe	Pojedyncza dyspozycja lub czynność	Pisemne, ważne 30 dni od daty sporządzenia	Wygasa z chwilą wykonania czynności
Pełnomocnictwo ogólne	Czynności zwykłego zarządu	Pisemne; do dysponowania rachunkiem wymaga wyraźnego wskazania czynności	Ocena kierownika placówki
Pełnomocnictwo zagraniczne	Zgodnie z treścią dokumentu	Dokument z apostille lub zalegalizowany, tłumaczenie przysięgłe	Weryfikacja do 3 dni
Prokura	Czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa	Ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców	Odpis nie starszy niż 3 miesiące; rodzaj prokury
Umocowanie z rejestru lub umowy spółki	Reprezentacja Klienta firmowego	Wpis do rejestru, umowa spółki lub statut	Karta wzorów podpisów; zawiadomienie o zmianie w 7 dni

Załącznik nr 3**Wykaz formularzy, systemów i terminów**

Wykaz formularzy i systemów, z których korzysta się przy obsłudze pełnomocnictw. Aktualne wzory formularzy udostępnia Departament Prawny.

Oznaczenie	Nazwa	Przeznaczenie	Przechowywanie
F-PEŁ-01	Formularz udzielenia pełnomocnictwa do rachunku	Składanie pełnomocnictwa w obecności pracownika Banku	ARCH-DOK i archiwum placówki
F-PEŁ-02	Karta wzorów podpisów	Zapis podpisu pełnomocnika lub osoby reprezentującej	ARCH-DOK; odnowienie co 5 lat
F-PEŁ-03	Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa	Odwołanie lub wypowiedzenie umocowania	ARCH-DOK
F-PEŁ-04	Karta weryfikacji pełnomocnictwa	Dokumentowanie wyników sprawdzenia	ARCH-DOK
F-PEŁ-05	Zgłoszenie podejrzanego pełnomocnictwa	Przekazanie sprawy do komórki „Departament Zgodności”	Rejestr zgłoszeń; dostęp ograniczony
CBS-PRZYKŁAD	System centralny, moduł pełnomocnictw	Rejestracja, zmiana i wyłączanie pełnomocnictw	Baza produkcyjna Banku
KYC-PRZYKŁAD	Moduł oceny klienta	Weryfikacja sankcyjna i ocena ryzyka	Baza produkcyjna Banku
ARCH-DOK	Archiwum elektroniczne dokumentów	Przechowywanie skanów i kart	10 lat od wygaśnięcia pełnomocnictwa